

1500378-41.2021.8.26.0196
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2036621/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Tainer Junior Martins Aristides

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

TAINER JUNIOR MARTINS ARISTIDES, qualificado nos autos, foi denunciado e está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
3ª Vara Criminal
Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500378-41.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500378-41.2021.8.26.0196
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2036621/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Tainer Junior Martins Aristides

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

TAINER JUNIOR MARTINS ARISTIDES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 04 de novembro de 2020, aproximadamente às 17h30h, na rua Laureano Antônio do Vale, no bairro Vila Formosa, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, visando o comércio com terceiros ou outra forma de disseminação, 1,52g da droga "Erythroxyton coca L", ou seja, cocaína, na sua forma de "crack", divididos em dez porções e fragmentos, prontos para comércio espúrio, substâncias estas capazes de determinar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que policiais militares, visando averiguar denúncia de tráfico de drogas no local, constataram que o acusado fez contato com um indivíduo e lhe entregou algo, o que, diante da suspeita, motivou sua abordagem e a apreensão R\$176,00 e dez pedras de crack embaladas em plástico.

O réu, notificado (pág. 65), apresentou defesa preliminar (pág. 68) e, recebida a denúncia (págs. 70/71), não foi encontrado no endereço por ele próprio indicado nos autos (pág. 92).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ausente, todavia, o réu. O feito seguiu na forma do artigo 367, II do Código de Processo Penal (págs. 93/94 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 102/107).

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado ou a desclassificação do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para o do seu artigo 28. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo; o regime inicial aberto; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (págs. 111/121).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 06/07) e pelo laudo pericial (págs. 09/10), que evidenciam a existência de substância entorpecente ("Erythroxyton coca"), bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, em fase policial, narrou que é mero usuário de drogas e que o dinheiro encontrado com ele provinha da venda de doces (pág. 13). E não compareceu à audiência judicial.

Os policiais militares Ruliam Ricardo Adrião da Silva e Rodrigo Rodrigues Ferreira, na fase policial e em juízo, foram coerentes em seus depoimentos, ao relatarem que, após se deslocarem ao local dos fatos em razão de diversas denúncias de traficância, depararam-se com o acusado próximo a uma praça e em contato com outra pessoa. Ao vê-los, o réu se evadiu, foi perseguido e encontrado no banheiro de um bar, descartando as drogas e o dinheiro que tinha consigo. Em razão disso, ele foi contido e recebeu voz de prisão. Além disso, o policial Ruliam relatou em audiência

que, pouco tempo depois, o acusado foi preso com grande quantidade de drogas.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Pois bem.

A abordagem originou-se do conhecimento policial de que o local é usualmente utilizado para o tráfico de drogas e por informações recebidas no dia, conforme asseverado pelos agentes. E, nesse ponto, a narrativa do réu, no sentido de que seria apenas um usuário carregando as drogas que havia comprado e que seu dinheiro provinha da venda de doces, restou isolada. Isto porque, além de tratar-se de narrativa não comprovada nos autos por mínimos indícios, ambos os policiais foram afirmaram, tanto em fase policial quanto em juízo, que o acusado foi avistado em contato com outro indivíduo durante a abordagem e que trazia consigo pedras de crack embaladas. E, em juízo, afirmaram ainda que o acusado empreendeu fuga quando lhes viu, e que foi preso dispensando a droga no banheiro de um bar.

Destarte, seja pela coerência da prova oral colhida, pela detenção do réu no ponto notoriamente utilizado para o tráfico, pela interação com outro indivíduo narrada pelos agentes, além das próprias pedras de "crack" apreendidas, e também o modo como estavam divididas e sua quantidade, tudo indica a traficância.

Vale lembrar ainda que não foi encontrado com o acusado qualquer instrumento normalmente utilizado para o consumo do crack, como "pipeira", isqueiro, fósforos e outros, tudo a reforçar a conclusão pela traficância. É importante consignar que, ainda que Tainer seja usuário de drogas, fato é que a condição de usuário de entorpecente não afasta a possibilidade do comércio de drogas. Ao contrário, é comum que ambas as condições coexistam pois, com o produto da venda do entorpecente, o vício é sustentado, o que faz ainda mais reprovável a conduta. Ainda, embora a ausência do réu aos atos processuais não implique em presunção de culpa, é certo que ele buscou furtar-se a sua responsabilidade penal, notadamente por não ter atualizado seu endereço residencial nos autos quando posto em liberdade, fato que impediu sua intimação para a audiência de instrução e julgamento e resultou em sua ausência.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê como pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias dos artigos 42 da Lei n.º 11.343/06 e 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo, portanto, a pena-base em seu patamar mínimo, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Presente a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, pois o réu não ostenta antecedentes criminais e não há indícios de que integre organização criminosa. Apesar de ter sido flagrado com drogas posteriormente, tais acontecimentos foram constatados após os fatos julgados na presente ação penal, e descabido, portanto, afastar a causa exclusivamente em função dessa ocorrência,

ainda em apuração. Assim, reduzo a pena à metade, e não ao máximo, devido à natureza da droga ("crack"), com nefastos efeitos sociais, o que perfaz o montante final de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

Na linha da jurisprudência consolidada, no sentido da descaracterização da hediondez nas hipóteses do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na linha do que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no HC 118533, em 23 de junho de 2016, fixo o regime aberto para o início do cumprimento de pena, em virtude do quantum de pena, da primariedade do acusado e por não ostentar maus antecedentes, com fundamento no artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Pelas mesmas razões, e dadas as circunstâncias do caso concreto, reputo presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade. Isso porque, a par de se tratar de réu primário, bem como por a pena não suplantiar 4 anos de reclusão, e tendo ainda em mente a reduzida quantidade de droga apreendida e a ausência de violência ou grave ameaça na consecução do delito.

Assim, com fundamento no artigo 44, caput, do Código Penal, substituo a pena de reclusão por duas penas restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 3 salários mínimos, em favor de instituição de combate à drogadição, a ser apontada em sede executiva.

Ainda na mesma linha, e tendo em vista o quantum de pena aplicado e sua substituição, concedo ao réu recurso em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar TAINER JUNIOR MARTIS ARISTIDES, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses, de reclusão, e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo. Substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária de 3 salários mínimos e na prestação de serviços, ambas em favor de instituição de combate à drogadição, a serem apontadas em sede executiva. Facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$ 63,80 apreendido em poder do réu, a serem revertidos ao FUNAD.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA